



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54	Oggetto: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e il dott. Giovanni Mario Pittari, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo.
Del 29/04/2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **ventinove** del mese di **Aprile**

Alle ore **18.00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e il dott. Giovanni Mario Pittari, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

che il dott. Giovanni Mario Pittari , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo ha proposto ricorso ex art.t. 316 e ss. e 281 decies c.p.c., contro il Comune di Squillace, davanti al Giudice di Pace di Locri, al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica indetta dal Comune di Squillace per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile – Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

Rilevato:

che, in pendenza del suddetto ricorso, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e il dott. Giovanni Mario Pittari, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare ulteriori spese che potrebbero arrecare danno all'Ente;

Dato atto, infine:

che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

Vista la deliberazione n. 309/08 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale in merito alla tipologia di debiti fuori bilancio, chiarisce, tra l'altro, che: “gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte , per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento . Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità Enti locali;

Visto lo schema di transazione all'uopo predisposto;

***Esaminato** lo stesso e rilevato il vantaggio economico che ne discende per l'Ente, il quale – a fronte dell'importo preteso di euro 2.852,00, a titolo di compenso per l'attività svolta (Euro 1.800,00 per compenso + 227,52 per rimborso chilometrico) e delle spese legali, in virtù dello stipulando atto di transazione è obbligato a corrispondere la minore somma omnicomprensiva di Euro 2.400,00 omnia;*

***Dato atto** che tale minore somma risulta accettata dal dott. Giovanni Mario Pittari a tacitazione di ogni pretesa creditoria, ivi compresa la cancellazione e l'estinzione del ricorso proposto davanti al Giudice di Pace di Locri;*

***Verificato** che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio Contenzioso e dal Responsabile del Settore finanziario ed a tergo riportati;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

PROPONE

- 1. di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione tra questo Ente e il dott. Giovanni Mario Pittari, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caccamo, il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone parte integrante e sostanziale;*

***Il Responsabile del Servizio Contenzioso**
Avv. Giuseppina Ferrucci*

LA GIUNTA COMUNALE

***Vista** la proposta che precede;*

***Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;*

***Ritenuto** approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;*

***Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;*

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e il dott. Giovanni Mario Pittari, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

29/04/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

